Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Gli assetti proprietari

Punto 5 del programma — gli assetti proprietari

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
17 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Gli assetti proprietari **1**

1.1 D1 — Mi parli delle partecipazioni al capitale delle banche 1
1.2 D2 — Dall'art. 5 alle partecipazioni 1
1.3 D3 — L'art. 19: fattispecie e soglie 2
1.4 D4 — Perché il 10 per cento 2
1.5 D5 — La separatezza banca-industria, e oggi 3
1.6 D6 — Partecipazioni indirette e controllo 3
1.7 D7 — Il carattere preventivo dell'autorizzazione 4
1.8 D8 — Il procedimento e i termini 4
1.9 D9 — I criteri di valutazione dell'acquisizione 5
1.10 D10 — Perché decide la BCE, e che cosa resta al Ministro 5
1.11 D11 — L'art. 20: le comunicazioni 6
1.12 D12 — L'art. 24: voto sospeso e delibere impugnabili 6
1.13 D13 — L'art. 25: i requisiti dei partecipanti 7
1.14 D14 — I partecipanti e gli esponenti: art. 25 e art. 26 7
1.15 D15 — Soci e banche cooperative 8
1.16 D16 — Gruppo e capogruppo 9
1.17 D17 — Dopo l'ingresso: i controlli successivi sui soci 9

1 | Gli assetti proprietari

Il capitolo copre gli artt. 19-24 del TUB (partecipazioni nelle banche) e l'art. 25 sui requisiti dei partecipanti. Con gli assistenti arriva come anello di una catena («art. 5, partecipazioni dei soci, autorizzazione preventiva») e con lo zoom sulla soglia del 10 per cento; con Urbani, insieme all'idoneità degli esponenti, si ferma spesso sull'art. 25. Testo di riferimento: TUB consolidato al 22 gennaio 2026.

1.1. D1 — Mi parli delle partecipazioni al capitale delle banche

Domanda. Mi parli delle partecipazioni al capitale delle banche.

Risposta ideale. Il Capo III del Titolo II del TUB riguarda chi entra nel capitale della banca, cioè le partecipazioni a monte, e va tenuto distinto dalle partecipazioni che la banca assume in altre imprese. Il punto di partenza è una constatazione: chi ha una quota rilevante può indirizzare la gestione, e la gestione di una banca riguarda il risparmio raccolto fra il pubblico, che l'art. 47 della Costituzione impone di tutelare. Di qui il filtro dell'art. 19: l'acquisizione di partecipazioni qualificate è soggetta ad autorizzazione preventiva, a partire dal controllo, dall'influenza notevole o da una quota almeno pari al 10 per cento dei diritti di voto o del capitale, e poi alle soglie del 20, 30 e 50 per cento. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, in base a criteri tassativi e prudenziali (comma 5). Intorno a questo nucleo ruotano le regole che lo rendono effettivo: gli obblighi di comunicazione dell'art. 20, il calcolo delle partecipazioni indirette, il concerto e il controllo (artt. 22, 22-bis e 23) e la sanzione dell'art. 24, che sospende il voto e rende impugnabili le delibere. L'art. 25 chiude il quadro: chi detiene queste partecipazioni deve avere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Il capo non fa politica industriale: oggi anche un gruppo industriale può entrare, purché superi la valutazione prudenziale. Il ponte è la ratio: perché lo Stato si occupa di chi sono i soci? La risposta è nell'art. 5.

1.2. D2 — Dall'art. 5 alle partecipazioni

Domanda. Partiamo dall'art. 5, la vigilanza e le sue finalità. Come si arriva da lì al controllo sulle partecipazioni dei soci?

Risposta ideale. L'art. 5 dice che le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza

e alla competitività del sistema finanziario e all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Il passaggio è questo: la sana e prudente gestione non dipende soltanto da come la banca è organizzata, ma da chi la governa, e a governarla è chi ha il potere in assemblea. Se la vigilanza guardasse soltanto agli amministratori e non a chi li nomina, sarebbe aggirabile dall'alto. Per questo il controllo si sposta a monte, sui soci: l'art. 19, comma 5, ripete la formula dell'art. 5, perché la proposta della Banca d'Italia alla BCE è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione. Il controllo è preventivo, perché serve a impedire l'ingresso del socio inadatto e non a rimediare dopo, e prudenziale, perché i criteri sono quelli e non altri. Intorno all'art. 19 si dispongono due presidi paralleli: l'art. 25 sulla qualità dei soci e l'art. 26 sull'idoneità degli esponenti. Il ponte verso la domanda successiva è la soglia: dopo aver detto perché si controlla, bisogna dire quando, cioè da quale quota scatta l'autorizzazione.

1.3. D3 — L'art. 19: fattispecie e soglie

Domanda. Commenti l'art. 19: quali acquisizioni sono soggette ad autorizzazione preventiva e con quali soglie?

Risposta ideale. L'art. 19, comma 1, elenca in quattro lettere i casi di autorizzazione preventiva. La lett. a) riguarda l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole, oppure che attribuiscono almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale, tenuto conto delle azioni già possedute: è la soglia d'ingresso. La lett. b) riguarda le variazioni, quando la quota raggiunge o supera il 20, il 30 o il 50 per cento e in ogni caso quando comportano il controllo; basta raggiungere la soglia. La lett. c) riguarda l'acquisizione, in una società che detiene partecipazioni della lett. a), del controllo oppure di una quota che integra il criterio del moltiplicatore dell'art. 22: è l'acquisizione indiretta. La lett. d) è la più fine: sottopone ad autorizzazione l'acquisizione di controllo, influenza notevole o quote del 10, 20, 30 e 50 per cento anche senza acquisti di partecipazioni, per esempio tramite un contratto con la banca o una clausola dello statuto. La norma guarda al potere e non al titolo. Il d.lgs. 182/2021 ha riunito nel comma 1 ciò che prima era sparso nei commi 2, 3 e 8-bis, oggi abrogati. Il distinguo è che la soglia del 10 per cento non è un limite al possesso, come nelle popolari: è il punto da cui serve un'autorizzazione, non un divieto.

1.4. D4 — Perché il 10 per cento

Domanda. Perché la soglia è il 10 per cento? E sotto il 10 per cento non serve nulla?

Risposta ideale. Il 10 per cento è la soglia di partecipazione qualificata della disciplina europea, che l'art. 19 recepisce: da quella quota in su un socio può pesare sulla gestione, e nelle società ad azionariato diffuso una quota inferiore alla maggioranza può essere decisiva in assemblea. Nel testo originario del 1993 l'autorizzazione scattava oltre il 5 per cento del capitale; il 10 per cento,

con le soglie del 20, 30 e 50, arriva con il d.lgs. 21/2010, che attua la direttiva 2007/44/CE. Oggi non si può tornare indietro, perché la direttiva 2013/36/UE vieta di imporre requisiti più rigorosi di quelli europei per l'approvazione delle acquisizioni (art. 22, par. 8). Sotto il 10 per cento non c'è però una zona franca. L'influenza notevole è una fattispecie autonoma: l'art. 19, comma 1, lett. a) e d), la sottopone ad autorizzazione anche senza soglia quantitativa. È il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative della banca senza averne il controllo, e si accerta per indici, come la frammentazione dell'azionariato, la capacità di nominare un amministratore o i diritti di veto. Poi c'è il concerto: l'art. 22-bis sottopone ad autorizzazione più soggetti che, in base ad accordi anche invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i diritti, quando le quote sommate raggiungono le soglie o danno controllo o influenza notevole. Il distinguo è con l'art. 20: sotto la soglia di autorizzazione c'è soltanto un obbligo di comunicazione.

1.5. D5 — La separatezza banca-industria, e oggi

Domanda. Un tempo vigeva il principio di separatezza fra banca e industria. Che cosa ne resta oggi?

Risposta ideale. La separatezza nasce dalla crisi della banca mista degli anni Trenta, e il TUB l'aveva tradotta nei commi 6 e 7 dell'art. 19: il primo impediva a chi svolgeva in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari di superare il 15 per cento dei diritti di voto o di acquisire il controllo della banca; il secondo imponeva di negare l'autorizzazione in presenza di accordi che concentrassero durevolmente il potere di nomina degli amministratori. Entrambi sono stati abrogati dal d.l. 185/2008 (l. 2/2009), e l'abrogazione è stata confermata dal d.lgs. 21/2010. La ragione è europea: i criteri di valutazione sono tassativi e di natura prudenziale, e un divieto fondato sull'identità industriale dell'acquirente è una scelta di politica industriale, non un criterio prudenziale; la direttiva vieta anche di esaminare l'acquisizione in funzione delle necessità economiche del mercato (art. 23, par. 3). Oggi un gruppo industriale può controllare una banca, purché superi la valutazione dell'art. 19, comma 5. Che cosa resta? A monte, un controllo caso per caso su reputazione, struttura del gruppo e conflitti d'interesse; nei rapporti con i soci, limiti più stringenti alle attività di rischio verso le parti correlate non finanziarie (Circolare 285, Parte Terza, capitolo 11); a valle, il limite generale e l'art. 89 CRR; il nuovo art. 57-bis sulle partecipazioni rilevanti si applicherà con le sue disposizioni attuative. Il distinguo è che questi presidi sono prudenziali e non di politica industriale.

1.6. D6 — Partecipazioni indirette e controllo

Domanda. Come si individua il titolare di una partecipazione indiretta e come si calcola? Che cosa intende il TUB per controllo?

Risposta ideale. Le soglie si applicano alla catena e non solo alla partecipazione diretta, altrimenti basterebbe interporre una società per eludere l'art. 19. L'art. 22, comma 1, dice che si

considerano anche le partecipazioni acquisite o possedute tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona, e i casi individuati dalla Banca d'Italia in cui i diritti posseduti tramite società anche non controllate conducono a una situazione dell'art. 19, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena. Le disposizioni del 2022 ne traggono due criteri. Nel criterio del controllo la partecipazione si imputa per intero al controllante, senza demoltiplicare: se la controllata ha il 10 per cento della banca, anche il controllante lo ha. Nel criterio del moltiplicatore si moltiplicano le percentuali lungo la catena, e chi arriva ad almeno il 10 per cento è candidato acquirente indiretto. Il controllo lo definisce l'art. 23: sussiste anche verso soggetti diversi dalle società, nei casi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare la direzione e il coordinamento; il comma 2 aggiunge presunzioni di influenza dominante, che valgono salvo prova contraria. Il distinguo è con l'art. 2359 del codice civile: la nozione è più larga, perché aggiunge contratti e clausole di direzione e coordinamento e le presunzioni del comma 2, ed è funzionale, cioè serve a individuare chi governa di fatto la banca.

1.7. D7 — Il carattere preventivo dell'autorizzazione

Domanda. Che cosa significa che l'autorizzazione dell'art. 19 è «preventiva», e come si applica a operazioni che si svolgono nel tempo?

Risposta ideale. Significa che l'istanza va presentata e l'autorizzazione ottenuta prima dell'acquisizione, e non soltanto prima di esercitare il voto. Se il contratto è firmato prima della conclusione del procedimento, la sua efficacia va subordinata alla condizione sospensiva dell'autorizzazione, come chiedono le disposizioni della Banca d'Italia del 2022; in mancanza, scattano le conseguenze dell'art. 24, cioè la sospensione del voto e l'obbligo di alienare. La ragione è che il controllo serve a impedire l'ingresso del socio inadatto e non a rimediare dopo. Le disposizioni regolano poi i casi in cui il momento dell'acquisizione è sfumato. Nell'offerta pubblica di acquisto o di scambio l'istanza precede la promozione dell'offerta. Per gli strumenti che si convertono automaticamente in azioni va presentata prima dell'evento o, se imprevedibile, subito dopo. Per la maggiorazione del voto dell'art. 127-quinquies del TUF va presentata prima che maturi il possesso continuativo. Nelle operazioni complesse è consigliata una pre-notifica informale all'Autorità. C'è un'unica vera eccezione, l'acquisizione involontaria, in cui l'istanza è successiva. Il distinguo è con l'art. 20: la comunicazione ha una funzione informativa e non condiziona l'operazione; l'autorizzazione è anteriore e ne condiziona l'efficacia.

1.8. D8 — Il procedimento e i termini

Domanda. Come si svolge il procedimento di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata, con quali termini, e che cosa accade se l'autorità tace?

Risposta ideale. La domanda si presenta alla Banca d'Italia, che valuta l'acquisizione e trasmette alla BCE la notifica e una proposta di decisione di vietare o di non vietare, almeno dieci

giorni lavorativi prima della scadenza del termine di valutazione; la decisione è della BCE (art. 15 del Regolamento 1024/2013, art. 6-bis TUB). I termini non stanno nel TUB ma nel diritto europeo, all'art. 22 della direttiva 2013/36/UE, attuato dalle disposizioni della Banca d'Italia del 2022. L'autorità comunica entro due giorni lavorativi di aver ricevuto la notifica e dispone di sessanta giorni lavorativi da quell'avviso per la valutazione. Può chiedere informazioni integrative non oltre il cinquantesimo giorno, e il termine resta sospeso per non più di venti giorni lavorativi, o trenta se il candidato è situato o regolamentato in un paese terzo o non è soggetto a vigilanza europea. Se entro il periodo di valutazione non c'è opposizione scritta, il progetto di acquisizione si considera approvato (art. 22, par. 6): è la forma del silenzio-assenso, che le disposizioni nazionali qualificano proprio così. L'opposizione deve essere motivata e comunicata per iscritto. L'autorità può poi fissare un termine massimo per perfezionare l'acquisizione. Il ponte è l'opposizione: su quali criteri può fondarsi? Sono quelli dell'art. 19, comma 5.

1.9. D9 — I criteri di valutazione dell'acquisizione

Domanda. Su quali criteri l'Autorità valuta il progetto di acquisizione? Chi può negare l'autorizzazione?

Risposta ideale. Il comma 5 dice che l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto. I criteri sono sei: la reputazione dell'acquirente ai sensi dell'art. 25; l'onorabilità, correttezza, professionalità e competenza, secondo l'art. 26, comma 3, di chi dopo l'acquisizione svolgerà funzioni di amministrazione e direzione; la solidità finanziaria dell'acquirente; la capacità della banca di continuare a rispettare le disposizioni che regolano la sua attività; l'idoneità della struttura del gruppo dell'acquirente a consentire una vigilanza efficace; l'assenza di motivi ragionevoli per sospettare riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'elenco è tassativo e di derivazione europea: l'autorità può opporsi soltanto in base a questi criteri e non può esaminare l'operazione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato (art. 23, parr. 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE). Il comma 5 aggiunge che l'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno i presupposti. Il comma 5-bis dice che la Banca d'Italia propone alla BCE di negarla quando non risulta garantita la sana e prudente gestione; il comma 5-ter, che se l'acquisizione avviene nell'ambito di una risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015 i provvedimenti sono adottati dalla Banca d'Italia. Il distinguo è con l'art. 14: lì la Banca d'Italia può negare da sola, qui no.

1.10. D10 — Perché decide la BCE, e che cosa resta al Ministro

Domanda. Perché la decisione sulle partecipazioni qualificate è della BCE anche per una piccola banca? E il Ministro dell'economia ha ancora un ruolo?

Risposta ideale. Perché l'art. 4, par. 1, lett. c), del Regolamento 1024/2013 attribuisce alla BCE competenza esclusiva nel valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria e fatto salvo l'art. 15. La distinzione fra banche significative e meno significative vale per la vigilanza corrente, ma l'art. 6, parr. 4 e 5, ne esclude le lettere a) e c) dell'art. 4: autorizzazione all'attività e valutazione delle partecipazioni sono le due porte d'ingresso al mercato, e il legislatore europeo le ha volute entrambe presidiate dalla BCE. Il TUB lo recepisce: l'art. 19, comma 5, dice che l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, e l'art. 6-bis, comma 2, lett. a), che la Banca d'Italia formula alla BCE le proposte relative all'acquisto di partecipazioni. La Banca d'Italia istruisce e propone, la BCE decide. Fa eccezione la risoluzione, per la quale l'art. 19, comma 5-ter, attribuisce i provvedimenti alla Banca d'Italia. Quanto al Ministro dell'economia, presidente del CICR, non decide più nulla sul singolo caso: l'art. 19, comma 8, dice soltanto che la Banca d'Italia gli dà notizia delle domande, e a lui spetta il decreto sui requisiti dei partecipanti dell'art. 25. Il distinguo è fra potere decisorio, ormai europeo, e poteri normativo e informativo, rimasti nazionali.

1.11. D11 — L'art. 20: le comunicazioni

Domanda. Quali obblighi di comunicazione prevede l'art. 20, e come si distinguono dall'autorizzazione?

Risposta ideale. L'art. 20, comma 1, rimette alla Banca d'Italia di stabilire, a fini informativi, obblighi di comunicazione sulle operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. Il legislatore non fissa soglie: le disposizioni del 2022 individuano, fra l'altro, il raggiungimento o il superamento del 3 per cento del capitale o dei diritti di voto e, oltre il 10, i multipli del 5 per cento. Il comma 2 impone di comunicare ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o nella società che la controlla; e se la concertazione pregiudica la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo. Il comma 2-bis, inserito nel 2021, è un obbligo continuativo: chi è stato autorizzato comunica gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti dell'autorizzazione. Il comma 4 dà alla Banca d'Italia il potere di chiedere informazioni a chiunque sia interessato. Il distinguo è con l'art. 19: la comunicazione ha funzione informativa e non condiziona l'operazione, ma la sua omissione non è senza effetti, perché l'art. 24, comma 1, estende la sospensione del voto alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni dell'art. 20, commi 1, 2 e 4.

1.12. D12 — L'art. 24: voto sospeso e delibere impugnabili

Domanda. Commenti l'art. 24: che cosa succede al voto e alle delibere quando manca l'autorizzazione?

Risposta ideale. L'art. 24, comma 1, stabilisce che non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le

quali l'autorizzazione dell'art. 19 non sia stata ottenuta o sia stata sospesa o revocata; lo stesso vale se sono state omesse le comunicazioni dell'art. 20. Le disposizioni del 2022 precisano che la sospensione colpisce la parte che eccede la soglia non autorizzata, ma si estende all'intera partecipazione se ciò che si è acquisito senza autorizzazione è il controllo o l'influenza notevole: sterilizzare solo una frazione del voto sarebbe inutile quando è il potere di governo a essere illegittimo. Il comma 2 disciplina le delibere: se il divieto è violato, la deliberazione adottata con il voto o il contributo determinanti di quelle partecipazioni è impugnabile secondo il codice civile. Non è nulla ma annullabile, e vale la prova di resistenza. La deroga è che l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia, entro centottanta giorni dalla delibera o dall'iscrizione. Le partecipazioni prive di voto sono computate per la regolare costituzione dell'assemblea. Il comma 3 impone di alienare le partecipazioni non autorizzate o revocate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia, e il comma 3-bis vieta di esercitare i diritti derivanti da contratti o clausole non autorizzati. Il distinguo è che la sanzione colpisce il diritto e non la persona.

1.13. D13 — L'art. 25: i requisiti dei partecipanti

Domanda. Commenti l'art. 25: quali requisiti devono avere i partecipanti al capitale, chi li verifica e con quale conseguenza.

Risposta ideale. L'art. 25, comma 1, impone ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 di possedere requisiti di onorabilità e di soddisfare criteri di competenza e correttezza, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. La ratio è che chi può influire sulla gestione senza sedere negli organi deve superare un vaglio di affidabilità, altrimenti il presidio sugli esponenti sarebbe aggirabile dall'alto. Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia, per i requisiti di onorabilità, per i criteri di competenza, graduati secondo l'influenza che il titolare può esercitare, e per i criteri di correttezza. Il decreto su competenza e correttezza non risulta emanato: per l'applicazione il TUB rinvia, in nota, al regime transitorio dell'art. 2, comma 8, del d.lgs. 72/2015, e per l'onorabilità resta il decreto ministeriale 144 del 1998. Non lo confondo con il decreto 169 del 2020, che riguarda gli esponenti. La verifica avviene nel procedimento dell'art. 19: la reputazione ai sensi dell'art. 25 è il primo criterio del comma 5, quindi decide la BCE su proposta della Banca d'Italia, non la Banca d'Italia da sola. Il comma 3 prevede che, se i requisiti non sono soddisfatti, non si possono esercitare i diritti di voto sulle partecipazioni eccedenti le soglie dell'art. 19, comma 1, lett. a), si applica l'art. 24, comma 2, e le partecipazioni eccedenti vanno alienate nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Il distinguo con l'art. 26 è che il difetto di un esponente produce la decadenza dall'ufficio, quello di un socio la neutralizzazione dei suoi diritti.

1.14. D14 — I partecipanti e gli esponenti: art. 25 e art. 26

Domanda. In che cosa i requisiti dei partecipanti dell'art. 25 differiscono da quelli degli esponenti dell'art. 26?

Risposta ideale. La struttura è parallela, ma ci sono tre differenze. La prima è il contenuto: l'art. 26 richiede agli esponenti requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio (testo nuovo dell'art. 26, che si applica con il nuovo decreto; fino ad allora li fonda il d.m. 169/2020, all'art. 15), il tempo necessario all'incarico, con limiti al cumulo degli incarichi; l'art. 25 chiede ai partecipanti soltanto onorabilità, competenza, graduata sull'influenza che possono esercitare, e correttezza. Il socio non deve essere un professionista del credito, ma una persona affidabile. La seconda è l'attuazione: per gli esponenti c'è il decreto ministeriale 169 del 2020, per i partecipanti il decreto 144 del 1998 sulla sola onorabilità. La terza è la conseguenza, ed è la più importante: l'esponente non idoneo decade dall'ufficio, salvo carenze limitate e colmabili, e la decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto (art. 26, comma 5); il socio non decade, perché non ha un ufficio da cui decadere e la proprietà non gli si toglie: perde i diritti di voto sulla parte eccedente e deve alienarla (art. 25, comma 3). Cambia anche chi valuta: le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti, mentre i partecipanti sono vagliati dall'autorità prima dell'ingresso, nel procedimento dell'art. 19. Il ponte è il punto successivo, l'idoneità degli esponenti.

1.15. D15 — Soci e banche cooperative

Domanda. Come si coordina la soglia del 10 per cento dell'art. 19 con i limiti al possesso azionario di popolari e banche di credito cooperativo?

Risposta ideale. L'art. 19 resta applicabile anche alle cooperative, ma nelle cooperative i limiti strutturali mordono prima. Nelle banche popolari l'art. 30 stabilisce il voto capitario, per cui ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni, e vieta di detenere azioni, direttamente o indirettamente, in misura eccedente l'1 per cento del capitale, con la facoltà per lo statuto di fissare limiti più bassi ma non sotto lo 0,5 per cento; l'eccedenza va alienata entro un anno dalla contestazione e, scaduto il termine, i diritti patrimoniali maturati sono acquisiti dalla banca. Nelle banche di credito cooperativo l'art. 34 prevede il voto capitario, il requisito territoriale per essere soci e un tetto assoluto: nessun socio può possedere azioni per un valore nominale superiore a centomila euro. Un limite dell'1 per cento o di centomila euro è molto più severo del 10 per cento, e quindi per il singolo socio l'autorizzazione dell'art. 19 diventa quasi un'ipotesi di scuola, salvo gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (art. 30, comma 3) e le fondazioni di origine bancaria fino al 3 per cento (comma 2-bis). Il rischio che rimane è l'aggregazione dei soci: per questo l'art. 20, comma 2, nomina espressamente la banca «anche cooperativa» fra quelle i cui accordi di voto vanno comunicati. Il distinguo è con la società per azioni: lì il potere segue il capitale e la soglia serve ad autorizzare chi lo concentra; nelle cooperative il potere è già separato dalla quota, e il limite è un divieto e non un'autorizzazione.

1.16. D16 — Gruppo e capogruppo

Domanda. Quando la banca appartiene a un gruppo, chi è l'impresa vigilata ai fini del Capo III? E nel gruppo bancario cooperativo, chi possiede chi?

Risposta ideale. Con il gruppo il baricentro sale. L'art. 61, comma 5, applica alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo le disposizioni dei capi III e IV del Titolo II: chi acquista una partecipazione qualificata nella holding capogruppo è soggetto all'art. 19 e all'art. 25 come chi la acquista in una banca, e verso le altre società del gruppo e i loro partecipanti la Banca d'Italia ha i poteri informativi dell'art. 21. Altrimenti il filtro si aggirerebbe interponendo una holding. La holding chiede inoltre l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo (art. 60-bis), che richiede anche che i titolari delle partecipazioni dell'art. 19 soddisfino le condizioni ivi previste. Nel gruppo bancario cooperativo, invece, l'assetto è rovesciato: l'art. 37-bis, comma 1, lett. a), prevede una capogruppo in forma di società per azioni, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti, che dirige e coordina il gruppo con un contratto di coesione. Le controllate possiedono la controllante, ed è una circolarità voluta; per renderla possibile il comma 6 disapplica gli artt. 2359-bis e seguenti del codice civile. Il collegamento con il Capo III è il comma 2: lo statuto della capogruppo indica il numero massimo di azioni con voto per ciascun socio, ai sensi dell'art. 22, comma 1. Il ponte è il punto 7, il gruppo bancario cooperativo.

1.17. D17 — Dopo l'ingresso: i controlli successivi sui soci

Domanda. Dopo che il socio qualificato è entrato nel capitale, che cosa continua a controllare l'ordinamento?

Risposta ideale. L'autorizzazione non è un salvacondotto. L'art. 19, comma 5, dice che può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti per il suo rilascio, e l'art. 20, comma 2-bis, obbliga chi è stato autorizzato a comunicare alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a farli venire meno o a modificarli. L'omessa comunicazione del comma 2-bis non sospende il voto, perché l'art. 24 richiama soltanto l'art. 20, commi 1, 2 e 4, ma è punita dall'art. 139 con la sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro. Anche i requisiti dell'art. 25 sono continuativi: il difetto sopravvenuto comporta la sospensione del voto sulla parte eccedente e l'obbligo di alienare. Sul piano prudenziale la base è l'art. 53, comma 4: la Banca d'Italia fissa condizioni e limiti alle attività di rischio verso chi può influire sulla gestione e verso i soggetti collegati, e soci e amministratori devono astenersi dalle deliberazioni in cui hanno un interesse in conflitto. La Circolare 285, Parte Terza, capitolo 11, lo attua: il partecipante, cioè chi è tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti, è una parte correlata, e i finanziamenti che la banca gli concede incontrano limiti quantitativi e procedure deliberative rafforzate, più stringenti verso le parti correlate non finanziarie. La ratio è il rovescio dell'art. 19: lì il rischio è che entri il socio sbagliato, qui che il socio, una volta entrato, si serva della banca. Il ponte è

il punto successivo: anche l'esponente aziendale è parte correlata, e sull'idoneità degli esponenti si apre l'art. 26.